Судебный акт по делу № 88-856/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=16897044&case_uid=711d9fc4-1270-481b-9a76-696ecc3f8009&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-856/2026 (88-32951/2025)

УИД: 77RS0012-02-2024-021692-52

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

20 января 2026 года город Москва

мотивированное определение составлено 20 января 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего судьи Сокуровой Ю.А.,

судей Копылова-Прилипко Д.А., Полозовой Д.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3573/2025 (номер дела, присвоенный судом первой инстанции) по иску Департамента городского имущества

<адрес>

к

ФИО1

о выселении, освобождении жилого помещения

по кассационной жалобе

ФИО1

на решение Кузьминского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

.

Заслушав доклад судьи Копылова-Прилипко Д.А., объяснения

ФИО1

, настаивавшей на доводах жалобы, объяснения представителя Департамента городского имущества

<адрес>

–

ФИО4

, полагавшей жалобу необоснованной, заключение прокурора

ФИО5

, полагавшего решение и апелляционное определение подлежащими отмене, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

у с т а н о в и л а:

Решением Кузьминского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

, удовлетворены исковые требования Департамента городского имущества

<адрес>

:

ФИО1

выселена из

<адрес>

, расположенной по адресу:

<адрес>

бульвар,

<адрес>

; на

ФИО1

возложена обязанность освободить данное жилое помещение от находящегося имущества и передать истцу в освобожденном виде.

В кассационной жалобе

ФИО1

просит отменить данные судебные акты как незаконные и необоснованные. Указывает, что законность вселения в спорное жилое помещение и законность проживания в нём подтверждаются договором найма. Она (ответчик) несёт бремя содержания квартиры. Оставлено без внимания, что право на жильё возникло до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, что она (ответчик) является пенсионером по старости, что квартира является её единственным жилым помещением, что она более 10-ти лет проработала в организации, предоставившей жилое помещение. Не учтено, что она (ответчик) имеет право состоять на учёте нуждающихся в жилых помещениях. Нарушено её конституционное право на жильё.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом путём направления судебных извещений заказной почтовой корреспонденцией.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит, что имеются основания для отмены решения и апелляционного определения по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Такие нарушения были допущены при рассмотрении настоящего дела.

Как установлено судом и следует из материалов дела,

ДД.ММ.ГГГГ

между ГУП «ДЕЗ района Кузьминки» (наймодатель) и

ФИО1

(наниматель) заключён договор найма служебного жилого помещения

№

, по условиям которого (договора): наймодатель передаёт нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое помещение, расположенное по адресу:

<адрес>

, Волжский бульвар,

<адрес>

для проживания в нём; жилое помещение предоставляется в связи с работой в ГУП «ДЕЗ района Кузьминки»; договор заключается на время трудовых отношений и прекращается в связи с прекращением срока действия трудового договора.

ФИО1

уволена по собственному желанию

ДД.ММ.ГГГГ

, является пенсионером по старости.

Ответчик с

ДД.ММ.ГГГГ

зарегистрирована по месту жительства в

<адрес>

.

По состоянию на

ДД.ММ.ГГГГ

<адрес>

является собственником квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

, Волжский бульвар,

<адрес>

.

ДД.ММ.ГГГГ

Департаментом городского имущества

<адрес>

составлен Акт осмотра жилого помещения, из которого следует, что в

<адрес>

проживает

ФИО1

Департамент городского имущества

<адрес>

, указывая на то, что

ФИО1

на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в городе Москве не состоит, что предписание об освобождении

<адрес>

она не исполнила, обратился в суд с настоящим иском.

Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствуясь положениями части 2 статьи 1, статьи 10, статьи 30, части 1 статьи 60, пункта 1 статьи 61, пункта 1 статьи 63, статей 92, 93 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 2.1., 3.3., 5.1.1., 5.1. Положения об обеспечении граждан служебными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда

<адрес>

, утверждённого Постановлением Правительства Москвы от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПП, исходил из того, что

ФИО1

спорную квартиру занимает незаконно и не относится к категории лиц, которые не могут быть выселены из служебного жилого помещения без предоставления иного жилого помещения.

Суд апелляционной инстанции согласился с такой позицией.

Вместе с тем, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит, что судебные постановления постановлены с существенным нарушением норм материального и процессуального права и согласиться с ними нельзя по следующим основаниям.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, регулирование прав на жилое помещение должно осуществляться на основе баланса прав и охраняемых законом интересов всех участников соответствующих правоотношений.

Основания и порядок выселения граждан из жилого помещения должны определяться федеральным законом и только на основании закона суд может лишить гражданина права на жилище.

В силу статьи 93 Жилищного кодекса Российской Федерации служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом государственной власти, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с назначением на государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации либо в связи с избранием на выборные должности в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Согласно части 3 статьи 104 Жилищного кодекса Российской Федерации договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений, прохождения службы либо нахождения на государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности.

Прекращение трудовых отношений либо пребывания на государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации в случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102 и частью 2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Частью 2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых помещений по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации, органов государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;

2) пенсионеры по старости;

3) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение или жилое помещение в общежитии и который умер;

4) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых - обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы.

Установив, что

ФИО1

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях не состоит, суд удовлетворил заявленные требования.

При этом суд не учёл, что договор найма служебного жилого помещения (

<адрес>

) заключён между ГУП «ДЕЗ района Кузьминки» и

ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ

, то есть до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации.

Статьёй 13 Федерального закона от

ДД.ММ.ГГГГ

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 189-ФЗ) установлено, что граждане, которые проживают в служебных жилых помещениях и жилых помещениях в общежитиях, предоставленных им до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или имеют право состоять на данном учете, не могут быть выселены из указанных жилых помещений без предоставления других жилых помещений, если их выселение не допускалось законом до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации», судам следует учитывать, что статьей 13 Вводного закона предусмотрены дополнительные гарантии для граждан, проживающих в служебных жилых помещениях и жилых помещениях в общежитиях, предоставленных им до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с названной статьей указанные граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма (часть 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации), или имеющие право состоять на данном учете (часть 2 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации), не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений, если их выселение не допускалось законом до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации.

Категории граждан, выселяемых из служебных жилых помещений и общежитий с предоставлением другого жилого помещения, были определены статьями 108 и 110 Жилищного кодекса РСФСР.

В частности, статьёй 108 Жилищного кодекса РСФСР установлено, что без предоставления другого жилого помещения в случае, указанном в статье 107 настоящего Кодекса, не могут быть выселены:

6) лица, проработавшие на предприятии, в учреждении, организации, предоставивших им служебное жилое помещение, не менее десяти лет (кроме лиц, которые проживают в служебных жилых помещениях, закрепленных за Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба), и не подлежат обеспечению жилыми помещениями для постоянного проживания в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от

ДД.ММ.ГГГГ

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");

9) пенсионеры по старости, персональные пенсионеры;

Суд указал, что

ФИО1

является пенсионером по старости, что она проработала более 10-ти лет в организации предоставившей ей служебное жилое помещение.

Соответственно

ФИО1

отнесена к категории лиц, названных в статье Жилищного кодекса РСФСР.

При этом судом было установлено, что

ФИО1

не состоит на учете в качестве лиц, нуждающихся в предоставлении жилого помещения.

Однако суд не проверил, имеет ли право ответчик состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях, тогда как граждане, которые проживают в служебных жилых помещениях и жилых помещениях в общежитиях, предоставленных им до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или имеют право состоять на данном учете, не могут быть выселены из указанных жилых помещений без предоставления других жилых помещений, если их выселение не допускалось законом до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации (статья 13 Закона № 189-ФЗ).

Также суд не дал оценку приведённым

ФИО1

доводам /л.д.36/ о том, что

<адрес>

№

являются одним и тем же жилым помещением, поскольку после 2001 года была изменена нумерация квартир.

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в пунктах 2 и 3 постановления от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«О судебном решении» разъяснено, что решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (части 1 статьи 1, части 3 статьи 11 ГПК РФ). Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

В соответствии с частью 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.

Апелляционное определение также должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к решению суда статьёй 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, то есть должно быть законным и обоснованным.

Апелляционное определение указанным требованиям закона не соответствует.

С учётом изложенного, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит, что допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с чем, обжалуемые решение и апелляционное определение подлежат отмене, а дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, и разрешить спор на основании норм закона, подлежащих применению к сложившимся отношениям, установленных по делу обстоятельств и с соблюдением требований процессуального закона.

Руководствуясь статьями 379.6, 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

Решение Кузьминского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции – Кузьминский районный суд

<адрес>

.

Председательствующий:

Судьи: